

MBROJTJA E MONUMENTEVE NË KONTEKSTIN SHQIPTAR

1. Legjislacioni

Akti i parë zyrtar për pasuritë kulturore pas shpalljes së Pavarësisë më 1912 është Qarkorja e Ministrisë së Arsimit Nr. 923, datë 19.06.1922, drejtuar gjithë kryeinspektorive dhe inspektorive të arsimit, me anën e së cilës porositeshin të kujdeseshin për gjetjen dhe ruajtjen e vjetërsirave (me vjetërsira kuptohej “gurë të mbishkruar, shtatore, monedha, enë...,si dhe ndonjë shtyllë guri, ndonjë kishë apo xhami e vjetër, një qytet ose katund, mur fortese, libra ose dorëshkrime të vjetra, varreza apo tyrbe etj.”). Ky dokument dëshmon për interesimin e hershëm të shtetit të sapoformuar shqiptar për trashëgiminë kulturore.

Akti më i plotë juridik është Ligji 129, dt. 28.05.1929 “Mbi monumentet Kombëtare”. Në përcaktimin e monumenteve u jepet përparësi vlerës historike dhe artistike të tyre.

Të dy këto akte mbetën pa zbatim se ato nuk u shoqëruan me ndonjë shpallje zyrtare monumentesh. Pas Luftës së dytë Botërore fillon veprimtaria sistematike për vlerësimin e trashëgimisë kulturore. Dekreti nr. 568, datë 17.03.1948 “Mbi mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe sendeve natyrore të rralla”, i miratuar me Ligjin nr. 609, datë 25.05.1948, janë aktet e para normative që trajtojnë monumentet e kulturës dhe ato të natyrës.

Instituti i Shkencave ishte institucioni i ngarkuar për përzgjedhjen e monumenteve dhe për mbrojtjen e tyre, ndërsa më vonë këto funksione i kaluan Universitetit të Tiranës.

Zgjerimi i veprimtarive lidhur me monumentet solli si kërkesë imperative krijimin e institucioneve të pavarurara për ushtrimin e këtyre veprimtarive. Deri atëherë funksionet e mbrojtjes së monumenteve, por dhe i gërmimeve, gjurmimit dhe studimit të trashëgimisë kulturore kryheshin nga Grupi i Kulturës Materiale, pranë Institutit të Historisë të Universitetit të Tiranës. Grupi i Kulturës Materiale përbëhej prej Sektorit të Arkeologjisë, Sektorit të Historisë së Artit dhe Arkitekturës dhe Sektorit të Restaurimit. Me shtimin e vëllimit të punimeve, mbi bazën e Sektorit të Restaurimit të Grupit të Kulturës Materiale më 1965 u krijua një institucion i veçantë për mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve të kulturës, Instituti i Monumenteve të Kulturës, me degë dhe atelie në qendër dhe në rrethe të ndryshme të vendit nën varësinë e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës.

Në vijim të përmirësimit të legjislacionit të mbrojtjes së monumenteve më 23.09.1971 miratohet dekreti “Mbi mbrojtjen e monumenteve kulturele e historike dhe pasurive natyrore të rralla”, i cili

shquhet për konceptet qarta për vlerësimin e monumenteve dhe organizimin e institucioneve të ngarkuara për mbrojtjen e tyre.

Mbi bazën e këtij dekreti u miratuan disa rregullore, të cilat saktësonin mënyrat dhe përgjegjësitë për mbrojtjen e monumenteve kulturore dhe historike.

Ndryshimet politike të vitit 1991 sollën nevojën e përshtatjes së ligjeve për trashëgiminë historike kushteve të reja social-politike të vendit. Në këtë kuadër miratohet ligji nr. 7876, dt. 12.10.1994 “Për mbrojtjen e pasurive kulturore të luajtshme dhe të paluajtshme”.

Në ligj i hiqet e drejta ekskluzive e shtetit për kryerjen e gërmimeve dhe restaurimeve. Ato mund të kryhen edhe nga persona të kualifikuar, me autorizimin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, po kështu mund të kryen edhe në bashkëpunim me institucione të huaja të specializuara. Gjithashtu lejohet financimi i këtyre veprimtarive edhe nga donacione institucionesh të huaja shtetërore apo private.

Në Ligjin nr. 9048, dt. 07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, i ndryshuar në vitin 2008 me titullin “Mbi trashëgiminë kulturore, i ndryshuar”, bëhet një zgjerim i konceptit trashëgimi kulturore, duke përfshirë në të dhe trashëgiminë shpirtërore. Gjithashtu në të ligjërohet licensimi i personave dhe shoqërive të specializuara për hartimin e projekteve dhe ndërhyrjeve restauruese.

Në mbështetje të ligjeve të mësipërme ka dalë një numër i madh VKM dhe Rregulloresh, të cilat zgjerojnë ose interpretojnë nenet e veçanta të ligjeve. Ndër to janë tepër të rëndësishme rregulloret për mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e qendrave historike dhe zonave të mbrojtura të qyteteve dhe fshatrave. Në këto rregullore përcaktohet ndarja e ansambleve të mbrojtura në qendra historike dhe në zona të mbrojtur ose zona tampon, si dhe ndarja e monumenteve në monumente të kategorisë së parë dhe monumente të kategorisë së dytë. Për secilën nga këto kategori jepen dhe mënyrat e mbrojtjes dhe ndërhyrjeve restauruese.

Monumentet e Kulturës, sipas vlerave të tyre historiko - kulturore ndahen në dy kategori: monumente të kategorisë së parë dhe monumente të kategorisë së dytë. Kjo ndarje sipas vlerave, pasqyrohet në shkallën e ruajtjes së tyre si dhe në mënyrat dhe shkallën e ndërhyrjes konservuese dhe restauruese. Përgjithësisht kjo ndarje bëhet për banesat dhe, më konkretisht, për banesat në Qendrat Historike të qyteteve dhe të fshatrave.

Monumentet e kategorisë së parë janë shembujt me vlera të rëndësishme tipologjike dhe arkitekturore, që pasqyrojnë zhvillimin tipologjik dhe karakteristikat arkitektoniko-teknike të banesës tradicionale.

Monumentet e kategorisë së dytë janë ndërtime me vlera historiko-kulturore, kryesisht si formuese të ansambleve urbanistiko-arkitekturore, marrin pjesë në formulimin kompozicional të qytetit, por dhe ruajnë vlera arkitekturore në vetvete. Këto vlera mund të jenë zgjidhjet funksionale të arritura, ose vlera artistike të interiereve, si gdhendje në dru, piktura murale etj.

2. Gjurmimi dhe vënia në mbrojtje e monumenteve

Më 1948 Instituti i Shkencave harton listën e parë të monumenteve, e cila është mbështetur në njohuritë e deriatëhershme, nga rezultatet e gërmimeve të paraluftës së dytë botërore dhe nga të dhënat e literaturës së asaj kohe.

Lista përmban 107 monumente, të shpërndara në 22 rrethe të vendit dhe të ndara në katër kategori:

- kala, qyteza dhe qytete antike,
- kisha e manastire,
- ura, ujësjellësa, shpella e kulla,
- xhami, teqe e tyrbe, si xhamia Mbret në Berat, xhamia e Mirahorit në Korçë, e Muradies në Vlorë, tyrbja e Kapllan pashës në Tiranë etj.

Në vitin 1961 hidhet një hap i madh cilësor në procesin e vlerësimit të monumenteve. Vihen në mbrojtje të shtetit ansamble dhe qytete, një akt madhor për Shqipërinë e asaj kohe që edhe sot e kësaj dite ngjall admirimin e organizatave dhe studiuesve ndërkombëtarë. U vunë në mbrojtje qytetet-muze të Beratit dhe të Gjirokastrës, nëntoka e Durrësit dhe Pazari i Vjetër i Krujës. Krahas shpallet lista e dytë me 80 monumente, të cilat 54 janë banesa.

Në vitin 1963 Universiteti i Tiranës, i cili kishte nën juridiksionin e tij mbrojtjen e monumenteve, harton listën e tretë të monumenteve, të cilat arrijnë shifrën e 471 monumente, duke zgjeruar ndjeshëm dhe fushën e gjinive të ndryshme ndërtimore.

Viti 1967 me nxjerrjen jashtë ligjit të ushtrimit të fesë dhe privimit të popullsisë nga e drejta elementare e besimit, ishte një vit i mbrapshtë edhe për monumentet e kulturës. Krahas shkatërrimit të ndërtesave dhe objekteve të tjera fetare, u kërkua dhe pakësimi i numrit të monumenteve të kultit të vëna në mbrojtje. Falë rezistencës së vendosur të një grupi të vogël studiuesish, sigurisht jo pa rrezik për atë kohë, u arrit që të mbaheshin në listë 140 monumente nga 214 që përmbante lista.

Si rezultat i zgjerimit të veprimtarisë kërkimore e studimore edhe në fushën e trashëgimisë kulturore, zmadhohet dhe numri i monumenteve të vëna në mbrojtje. Kështu, lista e vitit 1973 e botuar nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës, përmbante 700 monumente, por këtu nuk

përfshiheshin monumentet e kategorisë së dytë, ndërsa qendrat arkeologjike figurojnë si njësi të vetme, ndonëse ato brenda tyre përmbajnë shumë monumente. Një risi e kësaj liste është se tashmë janë vlerësuar dhe shumë banesa fshatare, duke shpallur dhe 55 të tilla si monumente kulture, kryesisht nga krahinat e Shqipërisë së Veriut, të cilat ishin eksploruar deri atëherë.

Sensibilizimi ndaj vlerave të arkitekturës popullore solli daljen e VKM nr. 229, dt. 01.11.1974 “Mbi gjurmimin dhe vënien në mbrojtje të ndërtimeve popullore”. Zbatimi i këtij vendimi nëpërmjet ekspeditave të shumta gjurmuese e rriti në mënyrë të ndjeshme numrin e monumenteve edhe me banesa popullore jo vetëm në qendrat qytetare, por dhe me banesa fshatare nga krahina të ndryshme të vendit.

Me shtesat dhe seleksionimet e herëpashershme deri në vitin 1988 numri i monumenteve arriti në 1134 të kategorisë së parë, ndërsa bashkë me monumentet e kategorisë së dytë, ky numër shkoi në 2377. Lista përfundimtare e ditëve të sotme numëron 2295 monumente.

Vlerësimi për monumentet tona i tejkaloi kufijtë e vendit: Qendra arkeologjike e Butrintit më 1992, Gjirokastra më 2005 dhe Berati më 2007 shpallen Pasuri Kulturore Botërore nën kujdesin e UNESCO-s.

3. Mbi kriteret e shpalljes së monumenteve

Rritja e vazhdueshme e numrit të monumenteve, por dhe të gjinive ndërtimore të vëna në mbrojtje nuk mund të bëhej në mënyrë rastësore sepse, mbi të gjitha, ajo ishte një punë me shumë përgjegjësi si për të ardhmen e kulturës kombëtare, ashtu dhe për mënyrën dhe nevojën për mirëmbajtje. Përcaktimi i kriterëve vlerësues do të ishte pikënisja e këtij procesi të gjatë gjurmues, dokumentues, seleksionues dhe propozues për të vënë në mbrojtje shtetërore ekzemplarët më me vlerë të gjinive të ndryshme ndërtimore.

Kriteri i parë dhe themelori i përzgjedhjes do të buronte nga vetë përcaktimi i nocionit të monumentit, d.m.th. të ishte një vepër me vlera historike dhe artistike. Aspekti historik kushtëzohej nga dukuria se çdo periudhë historike karakterizohej nga një shumëllojshmëri gjinish dhe numër ndërtimesh. Detyra e parë e përzgjedhjes do të ishte të pasqyronte barazisht gjithë këtë shumëllojshmëri monumentesh.

Aspekti i dytë, ai i vlerës artistike, merr në konsideratë tiparet artistiko-arkitektonike, apo tekniko-konstruktive të veprave, ku këto tipare kanë arritjet më të shënuara. Edhe ky aspekt i shërben aspektit historik, sepse dëshmon për karakterin ekonomik-shoqëror të shoqërisë së kohës, nivelin e tyre, si dhe shijet e kësaj shoqërie gjatë periudhave në shqyrtim.

Krahas këtij kriteri në dy aspektet e tij dhe në ndihmë të tyre merren në konsideratë dhe kritere të tjera. Ndër to më i rëndësishëm është kriteri tipologjik, i zbatuar për çdo gjini arkitektonike dhe në mënyrë të veçantë për ato gjini ku janë trashëguar një numër shumë i madh ekzemplarësh, siç janë psh. banesat, apo ndërtimet e kultit etj. Çdo periudhë historike karakterizohet nga mbizotërimi i një tipologjie të caktuar monumentesh, shembujt më përfaqësues të tyre duhet të vireshin në mbrojtje. Por kristalizimi i një prototipi nuk ishte i menjëhershëm. Një numër shembujsh dëshmojnë për rrugën historike që ka ndjekur formimi tipologjik deri sa arriti në format më të përkryera. Këta shembuj përfaqësojnë etapa të ndryshme drejt formimit tipologjik dhe, si të tilla, edhe ato duheshin vënë në mbrojtje.

Një tip i caktuar nuk shfaqet me të njëjtat tipare në qendra të ndryshme. Ato mund të përmbajnë disa karakteristika specifike. Por edhe këta shembuj duhet të vireshin në mbrojtje, sepse dëshmojnë për përhapjen gjeografike të një tipi të caktuar, që i jep zhvillimit tipologjik një karakter mbarëkombëtar.

Edhe këtu, ashtu si dhe për kriterin e parë, vlera arkitektonike ka rolin e saj në shpalljen e monumenteve.

Një tjetër kriter i rëndësishëm që është pasur parasysh ka qenë dhe kriteri i autenticitetit. Janë parapëlqyer ata shembuj që kanë ruajtur sa më shumë tiparet autentike, të cilat do të na dëshmonin më me vërtetësi karakterin e një tipologjie të caktuar.

Gjendja teknike e monumentit ka pasur dhe ajo rolin e saj në përzgjedhjen e shembujve të vëna në mbrojtje. Ndërmjet shembujve të ngjashëm janë parapëlqyer ato në gjendje më të shëndoshë, sepse restaurimi përveç përparësive, përmbante dhe rreziqe për dëmtimin e vlerave autentike. Gjithashtu ato do të kërkonin ndërhyrje të menjëhershme, përndryshe do të vazhdonin të dëmtoheshin, ndonëse kishte monumente të rëndësishme që ishin më prioritare për t'u mirëmbajtur.

Është e qartë se aplikimi i këtyre kritereve nuk ka qenë i barasvlefshëm për çdo gjini monumentesh. Për qendrat dhe zbulimet arkeologjike mbizotëruese ka qenë kriteri historik. Po ky kriter ishte i vlefshëm edhe për kalatë, të cilat në shumicën e rasteve përmbajnë faza ndërtimore të periudhave të ndryshme historike. Në mënyrë analoge, vlerat artistike mbizotëronin në monumentet e artit. Kështu psh. kishat e fundit të shek. 15 dhe fillimit të shek. 16, ndonëse të vogla dhe pa pretendime arkitektonike, përmbajnë vlera të larta të pikturës murale, ndërmjet tyre dhe kryemjeshtrit të shek. 16, Onufrit. Po ky kriter u shtri edhe për artet e aplikuara, siç janë gdhendjet në dru. Një numër i

madh monumentesh të kategorisë së dytë janë vënë në mbrojtje pikërisht për këto vlera, si për tavane, musëndra, dollapë etj.

E gjithë kjo veprimtari e dendur gjurmuese, dokumentuese, seleksionuese dhe vënie në mbrojtje të monumenteve më përfaqësues të çdo periudhe dhe gjinie duhej përligjur, duhej argumentuar për t'u bërë bindëse si për opinionin shkencor bashkëkohës, ashtu dhe për atë të brezave pasuese. Mënyra më e mirë për këtë përligje ka qenë botimi i artikujve dhe monografive për çdo gjini apo periudhë, në të cilat jepet një material i gjerë faktik për gjithë shembujt e eksploruar, një analizë tipologjike e këtij materiali, të inkuadrura këto në një kontekst të gjerë historik. Në shtypin tonë periodiko-shkencor gjen me shumicë artikujsh të këtij karakteri, po kështu në bibliotekat do të gjejsh një numër të konsiderueshëm monografish.

4. Ndërhyrjet restauruese

Ndërhyrjet konservuese dhe restauruese në monumentet janë mbështetur në kriteret për konservimin dhe restaurimin, të saktësuara në aktet normative kombëtare dhe ndërkombëtare, të zbatueshme edhe në vendin tonë.

Në Qendrat Historike ndërhyrjet restauruese synojnë mirëmbajtjen ndërtimeve brenda tyre, ruajtjen e hapësirave dhe rigjenerimin e formulimit urbanistiko-arkitekturor, ruajtjen e rrjetit rrugor tradicional në kompozim dhe teknikë, si dhe ruajtjen e hapësirave pushuese dhe gjelbërimit tradicional.

Në Zonat e mbrojtura kryhen restaurime, përshtatje, rikonstruksione apo dhe ndërtime të reja për të rritur vlerat e kësaj zone dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. Përshtatjet, rikonstruksionet apo dhe ndërtimet e reja nuk duhet të kalojnë një numër të caktuar katesh dhe të respektojnë kompozimin volumor dhe trajtimet e pamjeve të jashtme tradicionale.

Ndërhyrjet në monumentet e kategorisë së parë, ruajnë mbarë kompozimin dhe teknikat origjinale si në brendësi, ashtu edhe në pamjet e jashtme.

Ndërhyrjet në monumentet e kategorisë së dytë, ruajnë volumnin fillestar dhe formulimin e pamjes së jashtme, ndërsa në brendësi mund të bëhen ndryshime për të përmirësuar kushtet e jetesës, apo të funksioneve të reja që ato mund të marrin, por duke ruajtur gjithashtu ato elemente për të cilat ato janë shpallur si monumente.

Një dokument bazë që i jep mbështetjen ligjore, por dhe detyrimin ligjor këtyre ndërhyrjeve është “Karta Shqiptare e Restaurimit”, miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 426, datë 13.07.2007 “Për miratimin e Kartës Shqiptare të Restaurimit”. Objekt i kësaj karte janë vlerat e

trashëgimisë kulturore, të çdo kohe dhe gjinie: monumentet arkitektonike, piktura dhe skulptura, shprehjet figurative të kulturave popullore, etnografike, veprat e artit bashkëkohor, librat dhe dokumentet arkivore, dëshmi të zakoneve e traditave, objekte këto që i përkasin personave fizikë, juridikë, privatë apo publikë, me qëllim mbrojtjen konservimin dhe restaurimin e tyre.

Nëpërmjet shtojcave të saj, Karta përcakton metodat dhe rregullat më specifike të ndërhyrjes në kategoritë dhe tipologjitë e ndryshme si:

1. Rregulla për konservimin, mbrojtjen dhe restaurimin e objekteve arkeologjike
2. Rregulla për kryerjen e restaurimeve arkitektonike
3. Rregulla për restaurimin e pikturave dhe skulpturave
4. Rregulla për mbrojtjen e Qendrave Historike
5. Rregulla për konservimin dhe restaurimin e librit
6. Rregulla për konservimin dhe restaurimin e materialeve të arkivit.

Në qoftë se do të përqendrohemi te udhëzimet ose rregullat për kryerjen e restaurimeve arkitektonike, do të vëmë re se ato janë mbështetur në parimet më thelbësore të teorisë dhe praktikës ndërkombëtare, të kodifikuara dhe të rekomanduara në kartat, konventat dhe deklaratat ndërkombëtare. Kështu:

- rekomandohet mbikëqyrja e vazhdueshme e objekteve monument kulture dhe marrja e masave parandaluese
- konsiderohet mundësia e rijetëzimit të ndërtesave antike monumentale, me kusht që funksioni i ri të mos dëmtojë vlerat e monumentit
- ndërhyrjet adaptuese duhet të kufizohen në minimum duke ruajtur rreptësisht format e jashtme dhe duke evituar tjetërsime të ndjeshme të tipologjisë individuale, të organizmit konstruktiv dhe brendisë së veprës
- hartimi i projektit për restaurimin e një vepre arkitektonike duhet të paraprihet nga një studim i kujdesshëm mbi monumentin
- ekzekutimi i ndërhyrjeve dhe të gjitha punimet e restaurimit të monumenteve ... duhet ti besohen institucioneve shtetërore të specializuara dhe të ngarkuara me ligj, si edhe subjekteve private të specializuara dhe të licencuara për këtë qëllim
- domosdoshmëri esenciale e restaurimit është respektimi i mbrojtjes së autenticitetit të elementëve përbërëse të veprës
- cipa (patina) e gurëve duhet ruajtur për arsye historike, estetike, teknike dhe për

funksi­onet e tij mbrojtëse ndaj gërryerjes.

Të njëjta konceptime bashkëkohore janë përdorur dhe për konservimin e kategorive të tjera kulturore.

Një rëndësi e veçantë në Kartën Shqiptare të Restaurimit i kushtohet mbajtjes së dokumentacionit të çdo faze të ndërhyrjeve konservuese dhe restauruese, përpilimit të raporteve përfundimtare, arkivimit të dokumentacionit dhe, sigurisht, edhe mundësisë së botimit të tij.

Vonesa relative në vlerësimin e pasurisë kulturore solli si pasojë dhe gjendjen në të cilën këto pasuri u trashëguan. Në vendet e Evropës përgjegjësia e konservimit të monumenteve dhe veprave të artit kaloi nga privatët të shteti që me Revolucionin frëng të 1789 Më 1790 mblidhet Këshilli i Arteve dhe Monumenteve dhe fillojnë dekretet e para për katalogizimin dhe mbrojtjen e monumenteve. Më 1830 ligjërohet dhe detyra e Inspektorit të Përgjithshëm të Monumenteve Historike.

Tek në lista e parë e momenteve që u vunë në mbrojtje të shtetit u bë vetëm në vitin 1948. Kështu që monumentet kishin arritur në një gjendje statike problematike, ose me shtesa të pakujdesshme e transformime që ja kishin fshehur ose cenuar vlerën e tyre të vërtetë. Në këto rrethana krahas mbështetjes në kriteret ndërkombëtare dhe kombëtare të restaurimit, ndërhyrjet kanë pasur dhe një karakter specifik për sa i përket ndërhyrjeve për respektimin e fazave ndërtimore, ruajtjes së autenticitetit, restaurimit çlirues, apo plotësues etj.